

Ref.: Expte. Nro. 036-HCD-1994.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 1994.-

PROMULGADA POR Dto.Nº 2602 Del 1º de septiembre de 1994

Al Señor Intendente Municipal
Dr. Melchor Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante en su DECIMO CUARTA REUNION- DECIMA SESION ORDINARIA- de fecha 17 de agosto de 1994, ha sancionado la Ordenanza Nº 7272, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7272
REGLAMENTACIONES VARIAS- TRANSITO
Conducción motos- motonetas etc.

ARTICULO 1º.- Quienes conduzcan motocicletas, motonetas, ciclomotores o *****cualquier otro vehículo de dos ruedas impulsado por motor, así como los conductores de triciclos o cuatriciclos motorizados cuando circulen por la vía pública deberán hacerlo:

a) Portando las pertinentes licencias para conducir y demás identificación del vehículo, de conformidad con lo dispuesto por el Código de tránsito (Ley 11430 y su modificatoria Nº 11460) las disposiciones reglamentarias y las normas municipales concordantes.

b) Usando permanentemente casco protector colocado en la cabeza y sujetado con todos los recaudos para que el mismo brinde protección en forma efectiva y con la máxima eficiencia según su diseño y características. El casco deberá ser de los modelos denominados “Integrales o semi-integrales”, confeccionados de acuerdo con los diseños, materiales y procedimientos de fabricación especificados por la Normas IRAM que resulten de aplicación. No será admisible, en ningún caso ni circunstancia el uso de cascos denominados vulgarmente de Tipo Industrial.

Cuando el vehículo esté impulsado por un motor cuya cilindrada supere los 48 cm3, el casco protector deberá contar y usarse con burbuja protectora de los ojos. La burbuja podrá ser sustituida por el uso de antiparras de seguridad de marca reconocida que brinde protección equivalente.-

ARTICULO 2º.- Quienes circulen en cualquiera de los vehículos citados en el *****Artículo 1º, como pasajeros o acompañantes, están obligados a hacerlo llevando colocado y sujeto el respectivo casco protector, el cual deberá reunir las condiciones estipuladas en el artículo anterior para el casco del conductor del vehículo.-

///...

///...

ARTICULO 3º.- Queda terminantemente prohibido desplazarse en cualquiera de *****los vehículos mencionados en el Artículo 1º, sin el correspondiente casco protector colocado en la cabeza, y sujeto con todos los accesorios que, según diseño, sirvan para tal fin y para brindar la máxima eficiencia, cualquiera sea la velocidad, circunstancia y lugar público por donde se transite. La circulación por la vía pública con casco indebidamente colocado o sujetado, constituirá una transgresión a la presente Ordenanza.-

ARTICULO 4º.- Cualquier vehículo de dos ruedas impulsado por motor, será ***** considerado con capacidad para transportar a una sola persona como acompañante, quedando terminantemente prohibida la circulación con un mayor número de pasajeros. Los restantes vehículos mencionados en el artículo 1º, deberán circular sin exceder el número de acompañantes o pasajeros previsto para cada modelo por la fábrica de origen.-

ARTICULO 5º.- Queda prohibida la circulación de los vehículos citados en el *****artículo 1º por las aceras, calles peatonales, playas ribereñas, zonas de reserva ecológica, senderos de parques y paseos públicos y en general, por cualquier sitio en el que esté vedado el desplazamiento de automotores.-

ARTICULO 6º.- Queda terminantemente prohibida la circulación de los vehículos *****referidos en el artículo 1º, siguiendo trayectorias irregulares, desplazamientos en zigzag o con maniobras bruscas o irracionales injustificadas. Todos los vehículos precitados, deberán desplazarse de tal forma que la totalidad de sus ruedas mantengan permanente y efectivo apoyo sobre la calzada, constituyendo grave transgresión el no hacerlo o el efectuar maniobras que tengan por finalidad intentar o lograr el desplazamiento de las motocicletas y demás biclos con el solo apoyo sobre el suelo de la rueda matriz.-

ARTICULO 7º.- Queda terminantemente prohibida la circulación de los vehículos *****referidos en el artículo 1º con cubiertas en mal estado. No podrán utilizarse para circular por la vía pública cubiertas con bandas de rodamiento lisas que hubiesen perdido su dibujo y/o relieve por desgaste de uso, impactos reiterados o accidentales o cualquier otra causa. Tampoco podrá circularse por la vía pública con las cubiertas lisas cuyo diseño responde a exigencias competitivas en circuitos especialmente habilitados.-

ARTICULO 8º.- En los casos en que se constate una transgresión a las *****disposiciones y criterios fijados por l presente Ordenanza y por las demás normas que resulten de aplicación, la autoridad de aplicación podrá, cuando existan motivos o hechos que afecten al orden público, a la seguridad o al ordenamiento urbano y calidad de vida, disponer el inmediato secuestro preventivo del vehículo con el que se cometió la contravención o que era utilizado por los contraventores. El vehículo en cuestión quedará depositado en la dependencia municipal que el Departamento Ejecutivo habilitará a tales fines, a disposición del Señor Juez de Faltas. Sin perjuicio del secuestro preventivo del vehículo el conductor y/o acompañante, se harán pasibles de las sanciones que por sus transgresiones les correspondan, de conformidad con lo prescripto por esta Ordenanza y demás disposiciones que resulten de aplicación al caso.-

Ref.: Expte. Nro. 036-HCD-1994.-

///...

ARTICULO 9°.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas por la presente *****Ordenanza, será sancionado con una multa graduable en su monto entre \$50 (cincuenta pesos) y \$ 1.000 (un mil pesos) según lo determine la sentencia del señor Juez interviniente, quien a tal fin deberá tener en cuenta, entre otras consideraciones que estime procedente, la magnitud del riesgo o daño generado por la transgresión a la seguridad de las personas, a los bienes públicos y/o privados; el deterioro provocado al ambiente, y en general la negativa afectación de cualquiera de los valores que hacen al orden público y al desarrollo de una mejor calidad de vida.

El Juez, al fijar la sanción, también deberá tener en cuenta si el infractor ha cometido contravenciones de las mismas o análogas características con anterioridad La multa por una segunda infracción de la misma especie cometida dentro de lapso de 1 año no podrá ser inferior en su importe al doble del monto de la primera contravención.

ARTICULO 10°.- El Departamento Ejecutivo por vía reglamentaria dictará la *****regulación respecto del equipamiento mínimo que deberá poseer para circular los vehículos citados en el artículo 1°, en lo referente a luces, luces de posición, giro, detención, espejos retrovisores , silenciadores de escape, bocinas, cubiertas neumáticas etc, fijándose también velocidades máximas según la vía de circulación por la que se transite y topes para la emisión de ruidos, radiaciones parásitas y gases contaminantes, a los fines de mejorar la seguridad personal, preservar el ambiente y mejorar la calidad de vida de las zonas urbanizadas.-

ARTICULO 11°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

